Ministère de l'Enseignement Supérieur de la Recherche Scientifique et de l'Innovation

BURKINA FASO
Unité - Progrès - Justice

Université Joseph KI-ZERBO

RAPPORT DE PROJET

Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD)

Membres du Groupe :

KABORE Wend-Benindo François
SISSAO Sarata
YÉ ELISÉ NIKIESSAN

Professeur :

Dr KOURAOGO P Justin

Année Académique : 2025 - 2026

Table des matières

Introduction **2**

Synthèse globale **3**

Conclusion **4**

Introduction

Avec l'essor du numérique et la multiplication des traitements automatisés, la question de la protection des données personnelles est devenue centrale. Les citoyens européens étaient confrontés à des pratiques divergentes selon les pays, ce qui créait une insécurité juridique et limitait la confiance dans les services numériques. Face à ces enjeux, l'Union européenne a adopté en 2016 le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), afin d'instaurer un cadre unique et cohérent pour l'ensemble des États membres. Ce règlement constitue une avancée majeure dans la régulation du traitement des données à caractère personnel et dans la garantie des droits fondamentaux des individus.

La problématique essentielle posée par le RGPD est de savoir comment concilier la protection des droits fondamentaux des personnes physiques avec la nécessité de permettre la libre circulation des données dans un espace économique globalisé. Le texte répond à cette question en fixant des principes clairs et des obligations précises pour les acteurs du traitement, qu'il s'agisse des responsables ou des sous-traitants, tout en prévoyant des mécanismes de contrôle et de sanction.

Synthèse globale

Le RGPD établit un cadre juridique complet pour le traitement des données personnelles. Il affirme que la protection des données est un droit fondamental et impose des règles de licéité, loyauté, transparence, minimisation et sécurité. Les individus disposent de droits renforcés : accès, rectification, effacement (« droit à l'oubli »), portabilité et opposition, ainsi que des garanties contre les décisions automatisées.

Les responsables de traitement et leurs sous-traitants doivent démontrer leur conformité en tenant des registres, en réalisant des analyses d'impact et en intégrant la protection des données dès la conception. La désignation d'un délégué à la protection des données (DPO) est obligatoire dans certains cas.

Le règlement encadre également les transferts internationaux de données, en exigeant un niveau de protection adéquat ou des garanties contractuelles. Chaque État membre doit instituer une autorité de contrôle indépendante, dotée de pouvoirs d'enquête et de sanction, et ces autorités coopèrent au sein du Comité européen de la protection des données pour assurer une application cohérente.

Le RGPD prévoit des voies de recours effectives et un régime de responsabilité stricte. Les sanctions administratives peuvent atteindre 20 millions d'euros ou 4 % du chiffre d'affaires mondial, ce qui en fait un instrument particulièrement dissuasif. Il introduit aussi des règles spécifiques pour des secteurs sensibles comme le journalisme, la santé publique ou la recherche scientifique, et permet à la Commission européenne d'adopter des actes délégués et d'exécution pour adapter le texte. Enfin, il abroge la directive 95/46/CE et s'applique directement dans tous les États membres ainsi qu'à l'Espace économique européen.

Conclusion

Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) constitue une avancée majeure dans la protection des droits fondamentaux des citoyens européens. À travers ses onze chapitres, il établit un cadre juridique complet qui encadre le traitement des données personnelles, fixe des principes clairs de licéité, transparence et sécurité, et impose des obligations strictes aux responsables de traitement comme aux sous-traitants.

Notre analyse a montré que le RGPD repose sur trois piliers essentiels :

La protection des individus, grâce à des droits renforcés tels que l'accès, la rectification, l'effacement ou la portabilité.

La responsabilité des acteurs, avec des obligations précises, la désignation de délégués à la protection des données et des sanctions dissuasives pouvant atteindre 20 millions d'euros ou 4 % du chiffre d'affaires mondial.

La cohérence européenne, assurée par la coopération des autorités de contrôle et le rôle central du Comité européen de la protection des données.

Au-delà des principes généraux, le règlement prévoit des dispositions adaptées à des situations particulières (liberté d'expression, santé publique, recherche scientifique), ainsi que des mécanismes de flexibilité encadrée via les actes délégués et d'exécution. Enfin, ses dispositions finales consacrent son caractère obligatoire et uniforme, en élargissant son champ d'application à l'Espace économique européen.